



PUTUSAN

Nomor 938/Pid.Sus/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : MOCH. ALI TOPAN ADIANSYAH BIN MOCH. HOLIL |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 26 tahun/19 November 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Sesuai KTP Jl. Dupak Masigit PJKA No. 51 Rt. 012
Rw. 002 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : MOCH. SAMSURI BIN HATIP |
| 2. Tempat lahir | : Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 35 tahun/1 Januari 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Sesuai KTP Jl. Dupak Masigit Gg. XI No. 18 RT/RW
010/002 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya atau
Jl. Dupak Masigit PJKA No. 51 RT/RW 012/002 Kel.
Jepara Kec. Bubutan Surabaya |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2026 sampai dengan tanggal 25 Maret 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2026 sampai dengan tanggal 4 Mei 2026

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2026 sampai dengan tanggal 3 Juni 2026
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2026 sampai dengan tanggal 26 Mei 2026
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2026 sampai dengan tanggal 25 Juni 2026
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2026 sampai dengan tanggal 9 Juli 2026
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2026 sampai dengan tanggal 7 September 2026
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 September 2026 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2026

Para Terdakwa didampingi oleh Advokat, yaitu M. Zainal Arifin, S.H., M.H. & Rekan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205; Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 938/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 06 Juli 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 938/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 10 Juni 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 938/Pid.Sus/2026/PN Sby tanggal 10 Juni 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I MOCH. ALI TOPAN ADIANSYAH BIN MOCH. HOLIL dan Terdakwa II MOCH. SAMSURI BIN HATIP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diubah dengan UU

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MOCH. ALI TOPAN ADIANSYAH BIN MOCH. HOLIL** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan** dan Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II MOCH. SAMSURI BIN HATIP** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun 3 (tiga) bulan** masing – masing dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan masing – masing membayar denda Kategori VI sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** yang wajib dibayar dalam waktu **1 (satu) bulan** setelah putusan berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan **pidana penjara selama 190 Hari**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dompot kecil warna Hitam tanpa merk yang didalamnya terdapat
- 17 (tujuh belas) buah klip kecil beris Narkotika jenis Sabu dengan berat total Netto $\pm$ 1,664 (satu koma enam enam empat) gram;
- 1 (satu) buah Sekrop dari sedotan plastic;
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME C31 warna Silver dengan nomor WhatsApp 083113150587 dengan IMEI 1 863874063635258 milik Terdakwa II dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 dengan nomor WhatsApp 085925769391 dengan IMEI 1 : 869949038150031 milik Terdakwa I.

Dirampas untuk Dimusnakan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara tertulis dari Advokat Para Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, karena Para Terdakwa menyesali perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2026/PN Sby



Bahwa **Terdakwa I MOCH. ALI TOPAN ADIANSYAH BIN MOCH. HOLIL** bersama dengan **Terdakwa II MOCH. SAMSURI BIN HATIP** pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2026 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2026 bertempat didalam rumah yang beralamat di Jl. Dupak Masigit PJKA No. 51 RT/RW 012/002 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I menghubungi Sdr. BONEK (DPO) dengan tujuan memesan dan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak $\pm$ 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I melakukan pembayaran dengan cara tranfers menggunakan akun DANA milik Terdakwa II sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi ketika Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat $\pm$ 2 (dua) gram dengan cara diranjau oleh Sdr. BONEK (DPO) yang diletakkan dibawah pohon dan dibungkus dengan bungkus pembalut di Pinggir jalan yang beralamat di Jl. Margomulyo Kel. Greges Kec. Asemrowo Surabaya.
- Bahwa setelah berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa I membawanya pulang, kemudian para Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) klip plastik siap edar dan akan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupia) per-klipnya.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara standby dengan menunggu pembeli di dalam rumah yang beralamat Jl. Dupak Masigit PJKA No. 51 RT/RW 012/002 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya. Namun jika ada pembeli yang meminta untuk diantar, maka Terdakwa I akan mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berhasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. FAUSEN sebanyak 3 (tiga) klip Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2026 sekira pukul 04.00 WIB didalam rumah yang beralamat di Jl. Dupak Masigit PJKA No. 51 RT/RW 012/002 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan berupa uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut akan dibagi rata oleh Terdakwa I dan Terdakwa II.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2026 sekira pukul 13.30 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi NOVIAN EKO bersama dengan Saksi BAGAS PUTRA WIJAYA berhasil mengamankan para Terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumah yang beralamat di Jl. Dupak Masigit PJKA No. 51 RT/RW 012/002 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya. Setelah dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa dan dilanjutkan dengan pengeledahan, ditemukan barang bukti diatas tempat tidur berupa 1 (satu) buah Dompot kecil warna Hitam tanpa merk yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) buah klip kecil beris Narkotika jenis Sabu dengan berat total Netto $\pm$ 1,664 (satu koma enam enam empat) gram; 1 (satu) buah Sekrop dari sedotan plastik. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALME C31 warna Silver dengan nomor WhatsApp 083113150587 dengan IMEI 1 863874063635258 milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 dengan nomor WhatsApp 085925769391 dengan IMEI 1 : 869949038150031 milik Terdakwa I dimana kedua handphone tersebut digunakan oleh para Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam jual beli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 02411/NNF/2026 tanggal 06 April 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan rincian :

Barang Bukti yang diterima :

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2026/PN Sby



- o 06278/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,081$ gram;
- o 06279/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,095$ gram;
- o 06280/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,115$ gram;
- o 06281/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,111$ gram;
- o 06282/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,118$ gram;
- o 06283/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,110$ gram;
- o 06284/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,090$ gram;
- o 06285/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,090$ gram;
- o 06286/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,099$ gram;
- o 06287/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,060$ gram;
- o 06288/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,106$ gram;
- o 06289/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,102$ gram;
- o 06290/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,112$ gram;
- o 06291/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,101$ gram;
- o 06292/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,078$ gram;
- o 06293/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,096$ gram;
- o 06294/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,100$ gram;

Dengan Total $\pm 1,664$ (satu koma enam enam empat) gram

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 06278/2026/NNF.- S.d 06294/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diubah dengan dengan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I MOCH. ALI TOPAN ADIANSYAH BIN MOCH. HOLIL** bersama dengan **Terdakwa II MOCH. SAMSURI BIN HATIP** pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2026 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2026 bertempat didalam rumah yang beralamat di Jl. Dupak Masigit PJKA No. 51 RT/RW 012/002 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2026 sekira pukul 13.30 WIB Petugas Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak yakni Saksi NOVIAN EKO bersama dengan Saksi BAGAS PUTRA WIJAYA berhasil mengamankan para Terdakwa yang pada saat itu sedang berada didalam rumah yang beralamat di Jl. Dupak Masigit PJKA No. 51 RT/RW 012/002 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya. Setelah dilakukan interogasi terhadap

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dan dilanjutkan dengan penggeledahan, ditemukan barang bukti diatas tempat tidur berupa 1 (satu) buah Dompot kecil warna Hitam tanpa merk yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) buah klip kecil beris Narkotika jenis Sabu dengan berat total Netto $\pm 1,664$ (satu koma enam enam empat) gram; 1 (satu) buah Sekrop dari sedotan plastik. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALME C31 warna Silver dengan nomor WhatsApp 083113150587 dengan IMEI 1 863874063635258 milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 dengan nomor WhatsApp 085925769391 dengan IMEI 1 : 869949038150031 milik Terdakwa I dimana kedua handphone tersebut digunakan oleh para Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam jual beli Narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Pelabuhan Tanjung Perak guna proses lebih lanjut.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polisi Daerah Jawa Timur No.Lab: 02411/NNF/2026 tanggal 06 April 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Jatim dengan rincian :

Barang Bukti yang diterima :

- o 06278/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,081$ gram;
- o 06279/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,095$ gram;
- o 06280/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,115$ gram;
- o 06281/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,111$ gram;
- o 06282/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,118$ gram;
- o 06283/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,110$ gram;
- o 06284/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,090$ gram;
- o 06285/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,090$ gram;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 06286/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,099$ gram;
- o 06287/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,060$ gram;
- o 06288/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,106$ gram;
- o 06289/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,102$ gram;
- o 06290/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,112$ gram;
- o 06291/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,101$ gram;
- o 06292/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,078$ gram;
- o 06293/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,096$ gram;
- o 06294/2026/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,100$ gram;

Dengan Total $\pm 1,664$ (satu koma enam enam empat) gram

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 06278/2026/NNF.- S.d 06294/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 609 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP** sebagaimana telah diubah dengan **UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2026/PN Sby



Menimbang bahwa Para Terdakwa menyatakan telah mengerti surat dakwaan tersebut dan Advokat Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVIAN EKO SATRIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Polres Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2026 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Dupak Masigit PJKa No. 51 RT/RW 012/002 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya, berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengeledahan pada diri Para Terdakwa, dimana saksi mendapati barang bukti diatas tempat tidur berupa 1 (satu) buah Dompot kecil warna Hitam tanpa merk yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) buah klip kecil beris Narkotika jenis Sabu dengan berat total Netto $\pm$ 1,664 (satu koma enam enam empat) gram; 1 (satu) buah Sekrop dari sedotan plastik. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALME C31 warna Silver dengan nomor WhatsApp 083113150587 dengan IMEI 1 863874063635258 milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 dengan nomor WhatsApp 085925769391 dengan IMEI 1 : 869949038150031 milik Terdakwa I dimana kedua handphone tersebut digunakan oleh para Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I menghubungi Sdr. BONEK (DPO) dengan tujuan memesan dan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak $\pm$ 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I melakukan pembayaran dengan cara tranfers menggunakan akun DANA milik Terdakwa II sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2026/PN Sby



dan sisanya akan dilunasi ketika Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat $\pm$ 2 (dua) gram dengan cara diranjau oleh Sdr. BONEK (DPO) yang diletakkan dibawah pohon dan dibungkus dengan bungkus pembalut di Pinggir jalan yang beralamat di Jl. Margomulyo Kel. Greges Kec. Asemrowo Surabaya;

- Bahwa setelah berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa I membawanya pulang, kemudian para Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) klip plastik siap edar dan akan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-klipnya.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara standby dengan menunggu pembeli di dalam rumah yang beralamat Jl. Dupak Masigit PJKA No. 51 RT/RW 012/002 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya. Namun jika ada pembeli yang meminta untuk diantar, maka Terdakwa I akan mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berhasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. FAUSEN sebanyak 3 (tiga) klip Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2026 sekira pukul 04.00 WIB didalam rumah yang beralamat di Jl. Dupak Masigit PJKA No. 51 RT/RW 012/002 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan berupa uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut akan dibagi rata oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi BAGAS PUTRA WIJAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Polres Tanjung Perak Surabaya;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2026 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Dupak Masigit PJK No. 51 RT/RW 012/002 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya, berkaitan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penggeledahan pada diri Para Terdakwa, dimana saksi mendapati barang bukti diatas tempat tidur berupa 1 (satu) buah Dompot kecil warna Hitam tanpa merk yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) buah klip kecil beris Narkotika jenis Sabu dengan berat total Netto $\pm$ 1,664 (satu koma enam enam empat) gram; 1 (satu) buah Sekrop dari sedotan plastik. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALME C31 warna Silver dengan nomor WhatsApp 083113150587 dengan IMEI 1 863874063635258 milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 dengan nomor WhatsApp 085925769391 dengan IMEI 1 : 869949038150031 milik Terdakwa I dimana kedua handphone tersebut digunakan oleh para Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa dari hasil interogasi Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I menghubungi Sdr. BONEK (DPO) dengan tujuan memesan dan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak $\pm$ 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I melakukan pembayaran dengan cara tranfers menggunakan akun DANA milik Terdakwa II sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi ketika Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat $\pm$ 2 (dua) gram dengan cara diranjau oleh Sdr. BONEK (DPO) yang diletakkan dibawah pohon dan dibungkus dengan bungkus pembalut di Pinggir jalan yang beralamat di Jl. Margomulyo Kel. Greges Kec. Asemrowo Surabaya;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa I membawanya pulang, kemudian para Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) klip plastik siap edar dan akan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-klipnya.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara standby dengan menunggu pembeli di dalam rumah yang beralamat Jl. Dupak Masigit PJKA No. 51 RT/RW 012/002 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya. Namun jika ada pembeli yang meminta untuk diantar, maka Terdakwa I akan mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berhasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. FAUSEN sebanyak 3 (tiga) klip Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2026 sekira pukul 04.00 WIB didalam rumah yang beralamat di Jl. Dupak Masigit PJKA No. 51 RT/RW 012/002 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan berupa uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut akan dibagi rata oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian guna pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02411/NNF/2026 tanggal 06 April 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabislabfor Polda Jatim dengan rincian Barang Bukti yang diterima Nomor 06278/2026/NNF.- Sampai dengan Nomor 06294/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I MOCH. ALI TOPAN ADIANSYAH BIN MOCH. HOLIL;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2026 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Dupak Masigit PJKA No. 51 RT/RW 012/002 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya, berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa petugas mendapati barang bukti diatas tempat tidur berupa 1 (satu) buah Dompot kecil warna Hitam tanpa merk yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) buah klip kecil beris Narkotika jenis Sabu dengan berat total Netto $\pm$ 1,664 (satu koma enam enam empat) gram; 1 (satu) buah Sekrop dari sedotan plastik. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALME C31 warna Silver dengan nomor WhatsApp 083113150587 dengan IMEI 1 863874063635258 milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 dengan nomor WhatsApp 085925769391 dengan IMEI 1 : 869949038150031 milik Terdakwa I dimana kedua handphone tersebut digunakan oleh para Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam jual beli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I menghubungi Sdr. BONEK (DPO) dengan tujuan memesan dan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak $\pm$ 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I melakukan pembayaran dengan cara tranfers menggunakan akun DANA milik Terdakwa II sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi ketika Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat $\pm$ 2 (dua) gram dengan cara diranjau oleh Sdr. BONEK (DPO) yang diletakkan dibawah pohon dan dibungkus dengan bungkus pembalut di Pinggir jalan yang beralamat di Jl. Margomulyo Kel. Greges Kec. Asemrowo Surabaya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2026/PN Sby



- Bahwa setelah berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa I membawanya pulang, kemudian para Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) klip plastik siap edar dan akan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-klipnya.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara standby dengan menunggu pembeli di dalam rumah yang beralamat Jl. Dupak Masigit PJKA No. 51 RT/RW 012/002 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya. Namun jika ada pembeli yang meminta untuk diantar, maka Terdakwa I akan mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berhasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. FAUSEN sebanyak 3 (tiga) klip Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2026 sekira pukul 04.00 WIB didalam rumah yang beralamat di Jl. Dupak Masigit PJKA No. 51 RT/RW 012/002 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan berupa uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut akan dibagi rata oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Terdakwa II MOCH. SAMSURI BIN HATIP;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2026 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Dupak Masigit PJKA No. 51 RT/RW 012/002 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya, berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa petugas mendapati barang bukti diatas tempat tidur berupa 1 (satu) buah Dompot kecil warna Hitam tanpa merk yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) buah klip kecil beris Narkotika jenis Sabu dengan berat total Netto $\pm$ 1,664 (satu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2026/PN Sby



koma enam enam empat) gram; 1 (satu) buah Sekrop dari sedotan plastik. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALME C31 warna Silver dengan nomor WhatsApp 083113150587 dengan IMEI 1 863874063635258 milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 dengan nomor WhatsApp 085925769391 dengan IMEI 1 : 869949038150031 milik Terdakwa I dimana kedua handphone tersebut digunakan oleh para Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam jual beli Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I menghubungi Sdr. BONEK (DPO) dengan tujuan memesan dan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak $\pm$ 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I melakukan pembayaran dengan cara tranfers menggunakan akun DANA milik Terdakwa II sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi ketika Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat $\pm$ 2 (dua) gram dengan cara diranjau oleh Sdr. BONEK (DPO) yang diletakkan dibawah pohon dan dibungkus dengan bungkus pembalut di Pinggir jalan yang beralamat di Jl. Margomulyo Kel. Greges Kec. Asemrowo Surabaya;

- Bahwa setelah berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa I membawanya pulang, kemudian para Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) klip plastik siap edar dan akan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupia) per-klipnya.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara standby dengan menunggu pembeli di dalam rumah yang beralamat Jl. Dupak Masigit PJKA No. 51 RT/RW 012/002 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya. Namun jika ada pembeli yang meminta untuk diantar, maka Terdakwa I akan mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berhasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. FAUSEN sebanyak 3 (tiga) klip Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2026 sekira pukul

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2026/PN Sby



04.00 WIB didalam rumah yang beralamat di Jl. Dupak Masigit PJKA No. 51 RT/RW 012/002 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan berupa uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut akan dibagi rata oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa dalam kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah Dompot kecil warna Hitam tanpa merk yang didalamnya terdapat
- 17 (tujuh belas) buah klip kecil beris Narkotika jenis Sabu dengan berat total Netto $\pm$ 1,664 (satu koma enam enam empat) gram;
- 1 (satu) buah Sekrop dari sedotan plastic;
- 1 (satu) unit Handphone merk REALME C31 warna Silver dengan nomor WhatsApp 083113150587 dengan IMEI 1 863874063635258 milik Terdakwa II dan
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 dengan nomor WhatsApp 085925769391 dengan IMEI 1 : 869949038150031 milik Terdakwa I.

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka didapat fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2026 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Dupak Masigit PJKA No. 51 RT/RW 012/002 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya, berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
2. Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa petugas mendapati barang bukti diatas tempat tidur berupa 1 (satu) buah Dompot kecil warna Hitam tanpa merk yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) buah klip kecil beris Narkotika jenis Sabu dengan berat total Netto $\pm$ 1,664 (satu koma enam enam empat) gram; 1 (satu) buah Sekrop dari sedotan plastik. Ditemukan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALME C31 warna Silver dengan nomor WhatsApp 083113150587 dengan IMEI 1 863874063635258 milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 dengan nomor WhatsApp 085925769391 dengan IMEI 1 : 869949038150031 milik Terdakwa I dimana kedua handphone tersebut digunakan oleh para Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam jual beli Narkotika jenis Sabu;

3. Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I menghubungi Sdr. BONEK (DPO) dengan tujuan memesan dan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak $\pm$ 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I melakukan pembayaran dengan cara tranfers menggunakan akun DANA milik Terdakwa II sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi ketika Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat $\pm$ 2 (dua) gram dengan cara diranjau oleh Sdr. BONEK (DPO) yang diletakkan dibawah pohon dan dibungkus dengan bungkus pembalut di Pinggir jalan yang beralamat di Jl. Margomulyo Kel. Greges Kec. Asemrowo Surabaya;

4. Bahwa setelah berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa I membawanya pulang, kemudian para Terdakwa membagi Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) klip plastik siap edar dan akan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupia) per-klipnya.

5. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara standby dengan menunggu pembeli di dalam rumah yang beralamat Jl. Dupak Masigit PJKA No. 51 RT/RW 012/002 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya. Namun jika ada pembeli yang meminta untuk diantar, maka Terdakwa I akan mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut;

6. Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berhasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. FAUSEN sebanyak 3 (tiga) klip Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2026 sekira pukul 04.00 WIB didalam rumah yang beralamat di Jl. Dupak Masigit PJKA No. 51 RT/RW 012/002 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya;

7. Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapat

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2026/PN Sby



keuntungan berupa uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut akan dibagi rata oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

8. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02411/NNF/2026 tanggal 06 April 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kabilabfor Polda Jatim dengan rincian Barang Bukti yang diterima Nomor 06278/2026/NNF- Sampai dengan Nomor 06294/2026/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diuraikan di atas, Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**
3. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
4. **Unsur Percobaan atau permufakatan jahat ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :_

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakannya secara hukum.



Menimbang, bahwa subjek hukum dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan lengkap dengan segala identitasnya adalah **Terdakwa I MOCH. ALI TOPAN ADIANSYAH BIN MOCH. HOLIL dan Terdakwa II MOCH. SAMSURI BIN HATIP** dan identitas Para Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi Error in Person, dan selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari rumusan unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa Narkotika sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Menawarkan Untuk Dijual" yaitu menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli baik itu secara langsung maupun menggunakan sarana komunikasi; Yang dimaksud dengan "Menjual" yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang termasuk juga didalamnya pemberian barang yang dilakukan terdahulu yang baru kemudian dilakukan pembayaran secara menyusul; Yang dimaksud dengan "Membeli" yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang; Yang dimaksud dengan "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" yaitu Sebagai penghubung antara Penjual dan Pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan; Yang dimaksud dengan "Menukar" yaitu Menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapatkan pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan; Menyerahkan

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2026/PN Sby



yakni memberikan atau menyampaikan sesuatu barang kepada orang lain, melalui hubungan hukum ataupun tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2026 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di dalam rumah yang beralamat di Jl. Dupak Masigit PJKA No. 51 RT/RW 012/002 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya, berkaitan dengan tindak pidana narkotika;
2. Bahwa dari penangkapan Para Terdakwa petugas mendapati barang bukti diatas tempat tidur berupa 1 (satu) buah Dompot kecil warna Hitam tanpa merk yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) buah klip kecil beris Narkotika jenis Sabu dengan berat total Netto $\pm$ 1,664 (satu koma enam enam empat) gram; 1 (satu) buah Sekrop dari sedotan plastik. Ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk REALME C31 warna Silver dengan nomor WhatsApp 083113150587 dengan IMEI 1 863874063635258 milik Terdakwa II dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 dengan nomor WhatsApp 085925769391 dengan IMEI 1 : 869949038150031 milik Terdakwa I dimana kedua handphone tersebut digunakan oleh para Terdakwa sebagai sarana komunikasi dalam jual beli Narkotika jenis Sabu;
3. Bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I menghubungi Sdr. BONEK (DPO) dengan tujuan memesan dan membeli Narkotika jenis Sabu sebanyak $\pm$ 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I melakukan pembayaran dengan cara tranfers menggunakan akun DANA milik Terdakwa II sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi ketika Narkotika jenis Sabu tersebut laku terjual. Selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa I mengambil Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik dengan berat $\pm$ 2 (dua) gram dengan cara diranjau oleh Sdr. BONEK (DPO) yang diletakkan dibawah pohon dan dibungkus dengan bungkus pembalut di Pinggir jalan yang beralamat di Jl. Margomulyo Kel. Greges Kec. Asemrowo Surabaya;
4. Bahwa setelah berhasil mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa I membawanya pulang, kemudian para Terdakwa membagi



Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 20 (dua puluh) klip plastik siap edar dan akan dijual dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per-klipnya.

5. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara standby dengan menunggu pembeli di dalam rumah yang beralamat Jl. Dupak Masigit PJKA No. 51 RT/RW 012/002 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya. Namun jika ada pembeli yang meminta untuk diantar, maka Terdakwa I akan mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut;

6. Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berhasil menjual Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Sdr. FAUSEN sebanyak 3 (tiga) klip Narkotika jenis Sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2026 sekira pukul 04.00 WIB didalam rumah yang beralamat di Jl. Dupak Masigit PJKA No. 51 RT/RW 012/002 Kel. Jepara Kec. Bubutan Surabaya;

7. Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan berupa uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut akan dibagi rata oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

8. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 02411/NNF/2026 tanggal 06 April 2026 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si selaku Kaididlabfor Polda Jatim dengan rincian Barang Bukti yang diterima Nomor 06278/2026/NNF.- Sampai dengan Nomor 06294/2026/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendirian bahwa Para Terdakwa telah terbukti membeli dan menjual narkotika jenis sabu yang merupakan Narkotika Golongan I, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika haruslah seijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Para Terdakwa yang antara satu dengan yang lainnya



saling bersesuaian maka diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten dengan perbuatannya yang menyangkut narkoba sehingga perbuatan Para Terdakwa yang berkenaan dengan narkoba adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena itu tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdapat Sub Unsur Percobaan, yang pengertian hukumnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 KUH Pidana, dan Sub Unsur Permufakatan Jahat, yang pengertian hukumnya berdasarkan kepada ketentuan Pasal 88 KUH Pidana, yang mana antara ke 2 Sub Unsur tersebut adalah bersifat alternatif atau pilihan, yang berarti : cukup salah satu Sub Unsur yang terbukti maka unsur ini secara hukum telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, maka telah ternyata bahwa Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2026 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa I menghubungi Sdr. BONEK (DPO) dengan tujuan memesan dan membeli Narkoba jenis Sabu sebanyak $\pm$ 2 (dua) gram dengan harga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa I melakukan pembayaran dengan cara tranfers menggunakan akun DANA milik Terdakwa II sebanyak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi ketika Narkoba jenis Sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan yang dilakukan Para Terdakwa untuk mendapatkan suatu barang yang terlarang oleh hukum merupakan perbuatan persekongkolan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ada pada dirinya adalah barang atau sesuatu yang dilarang undang - undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad. 4 permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **"Permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum**



membeli dan menjual narkoba golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Advokat Para Terdakwa yang mohon untuk diberikan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana penjara sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui jika barang yang Para Terdakwa beli yaitu narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. BONEK (DPO), adalah termasuk barang yang dilarang, oleh undang-undang, namun Para Terdakwa tetap melakukan perbuatan tersebut, oleh karena Para Terdakwa memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara, terhadap Para Terdakwa juga perlu dijatuhkan pidana denda;

Menimbang bahwa terhadap penjatuhan denda, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan pasal II angka 5 Undang – Undang No 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Denda menyatakan “dalam hal pidana penjara diancam secara kumulatif dengan pidana denda ancaman pidana diubah menjadi kumulatif alternatif”, maka Majelis Hakim dapat memilih ketentuan yang efektif bagi diri Para Terdakwa, oleh karenanya akan ditentukan selengkapanya dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan berupa :

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2026/PN Sby



1. 1 (satu) buah Dompot kecil warna Hitam tanpa merk yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) buah klip kecil beris Narkotika jenis Sabu dengan berat total Netto $\pm$ 1,664 (satu koma enam enam empat) gram;
2. 1 (satu) buah Sekrop dari sedotan plastic;
3. 1 (satu) unit Handphone merk REALME C31 warna Silver dengan nomor WhatsApp 083113150587 dengan IMEI 1 863874063635258 milik Terdakwa II dan
4. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 dengan nomor WhatsApp 085925769391 dengan IMEI 1 : 869949038150031 milik Terdakwa I.

Oleh karena telah selesai di pakai alat pembuktian maka adalah patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa II pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MOCH. ALI TOPAN ADIANSYAH BIN MOCH. HOLIL dan Terdakwa II MOCH. SAMSURI BIN HATIP** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permuafakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual narkotika golongan I”** sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I MOCH. ALI TOPAN ADIANSYAH BIN MOCH. HOLIL** dengan pidana penjara selama **3(tiga)**

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 4(empat) bulan serta Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II MOCH. SAMSURI BIN HATIP** dengan pidana penjara 4(empat) tahun dan 2(dua) bulan dan masing – masing membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** yang wajib dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar harta kekayaan terpidana disita dan dilelang oleh Jaksa, apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, dipidana dengan **pidana penjara selama 190 Hari**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti, berupa:

- 1 (satu) buah Dompot kecil warna Hitam tanpa merk yang didalamnya terdapat 17 (tujuh belas) buah klip kecil beris Narkotika jenis Sabu dengan berat total Netto $\pm 1,664$ (satu koma enam enam empat) gram;

- 1 (satu) buah Sekrop dari sedotan plastic;

- 1 (satu) unit Handphone merk REALME C31 warna Silver dengan nomor WhatsApp 083113150587 dengan IMEI 1 863874063635258 milik Terdakwa II dan

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F7 dengan nomor WhatsApp 085925769391 dengan IMEI 1 : 869949038150031 milik Terdakwa I.

DIMUSNAHKAN;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Rabu**, tanggal **16 September 2026**, oleh kami, **Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **S. Pujiono, S.H., M.Hum.** dan **Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Angelo Emanuel Flavio Seac, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Advokatnya.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

ttd

Sagung Bunga Mayasaputri Antara, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Asep Priyatno, S.H., M.H.

ttd

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 938/Pid.Sus/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)